

Las fuentes del Derecho Administrativo: concepto y clases. La jerarquía de las fuentes

Versión fusionada: el tema del temario (Tema 1 BIV) + el material visual de estudio, sin dejar nada fuera, con las imprecisiones de ambos corregidas y una capa final para el supuesto práctico.

Vigencia revisada a 05/10/2026 · CE con 4 reformas (la última, BOE 20/05/2026)

Índice

- | | |
|---|--|
| 0. Cómo usar este documento | 8. Bloque de constitucionalidad |
| 1. Derecho Administrativo y su marco constitucional | 9. Tratados internacionales |
| 2. Concepto de fuentes y clasificaciones | 10. Derecho de la Unión Europea |
| 3. Título Preliminar del Código Civil | 11. El reglamento (visión de conjunto) |
| 4. La pirámide normativa | 12. Costumbre, principios generales y jurisprudencia |
| 5. Jerarquía, competencia y demás principios | 13. Lo que preguntan y trampas |
| 6. La Constitución como norma suprema | 14. Aplicación al supuesto práctico |
| 7. Los principios del art. 9.3 CE | 15. Anexo: comparación de los dos documentos |

0. Cómo usar este documento

1.ª pasada · leer + escuchar

Súbelo a Speechify y léelo mientras lo escuchas. No subrayes todavía: busca que el esquema general "haga clic".

2.ª pasada · solo audio

Repaso en audio. Al terminar, intenta recitar la lista del [apartado 13](#) sin mirar.

3.ª pasada · supuesto

Haz la matriz del [apartado 14](#) tapando la columna derecha. Es lo que te dará puntos en el ejercicio 2.

Código de colores de las cajas

Azul concepto clave · **Rojo** trampa de examen · **Ámbar** actualización normativa · **Violeta** corrección de alguno de los dos documentos de origen · **Verde** cómo se usa en el supuesto práctico.

1. Qué es el Derecho Administrativo y su marco constitucional

Derecho Administrativo: rama del Derecho Público que regula la organización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, sus relaciones con los ciudadanos y la función administrativa de los demás poderes y órganos constitucionales.

Principio rector: legalidad

La Administración solo puede hacer lo que la norma le autoriza (**vinculación positiva**). Contraste: el Derecho Civil se rige por la **autonomía de la voluntad** (el particular puede hacer todo lo que la ley no prohíbe: vinculación negativa).

Los 7 artículos constitucionales que debes dominar

Artículo	Contenido
Art. 9.1 CE	Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
Art. 9.3 CE	Garantiza: legalidad · jerarquía normativa · publicidad de las normas · irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales · seguridad jurídica · responsabilidad · interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Lista literal muy preguntada (desarrollo en el apartado 7).
Art. 97 CE	El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Art. 103.1 CE	La Administración sirve con objetividad los intereses generales. Principios: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación , con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.
Art. 105 CE	La ley regulará: a) la audiencia de los ciudadanos en la elaboración de disposiciones administrativas; b) el acceso a archivos y registros; c) el procedimiento administrativo (con audiencia del interesado cuando proceda).
Art. 106 CE	106.1: los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa y su sometimiento a los fines que la justifican. 106.2: responsabilidad patrimonial de la Administración.
Art. 149.1.18. ^a CE	Competencia exclusiva del Estado: bases del régimen jurídico de las AAPP, procedimiento administrativo común, expropiación forzosa, legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, sistema de responsabilidad de todas las AAPP.

2. Concepto de fuentes y clasificaciones

Definición de Garrido Falla (memorizar literal)

Las fuentes del Derecho Administrativo son «*aquellas formas o actos en que el Derecho se manifiesta en su vigencia*».

Hablar de fuentes es referirse a tres cosas: el **lugar** de donde emana o procede el Derecho, los **medios de producción** de normas jurídicas y las **formas** en que el Derecho se manifiesta.

2.1 Fuentes materiales y formales

Fuentes MATERIALES

Instituciones o fuerzas sociales con capacidad para crear o producir normas jurídicas: pueblo soberano (Parlamento), Gobierno, CCAA, Entidades Locales.

¿QUIÉN crea el Derecho?

Fuentes FORMALES

Modos o cauces a través de los cuales se manifiesta el Derecho: Constitución, ley, reglamento, costumbre, principios generales.

¿CÓMO se manifiesta el Derecho? · El temario GACE se refiere a estas.

2.2 Lo que NO es fuente (quedan excluidos)

1. Los **hechos y actos que crean o disciplinan situaciones jurídicas concretas** (no generan normas, aplican normas).
2. Las llamadas **fuentes de conocimiento**: no producen disposiciones jurídicas, solo descubren su existencia (p. ej., el propio BOE como instrumento donde consultar la norma, una recopilación legislativa).
3. Los **actos individuales que resultan de la producción normativa** en que la fuente consiste. El tema pone como ejemplo la legislación de Montes, de Aguas o de Minas: la ley es fuente; la concesión o autorización concreta que se otorga aplicándola no lo es.

2.3 Clasificaciones (cada una responde a una pregunta distinta)

Criterio	Clases	Ejemplo
Procedencia ¿quién la dicta respecto de la Administración?	Fuentes PARA la Administración: dictadas por un órgano distinto de los administrativos. Dan lugar a normas heterónomas desde el punto de vista administrativo. Fuentes DE la Administración: representan el principio de autonomía administrativa en cuanto poder jurídico (potestad reglamentaria).	PARA: la Ley. DE: los Reglamentos.
Materia regulada	Exclusivas del Derecho Administrativo: normalmente solo contienen materia jurídico-administrativa. Eventuales: pueden ser administrativas o no.	Exclusivas: los Reglamentos. Eventuales: la Ley (hay leyes administrativas, civiles, mercantiles, penales...).
Eficacia	Directas: crean Derecho por sí mismas. — <i>Escritas:</i> Constitución, Reglamentos de la UE, la ley (orgánica y ordinaria) y normas con rango de ley, Tratados internacionales publicados en España, reglamentos estatales (con rango de Real Decreto o dictados por autoridades inferiores). — <i>No escritas:</i> la costumbre y los principios generales del Derecho. Indirectas: ayudan a conocer, interpretar o complementar. — Tratados internacionales firmados pero no publicados oficialmente (tras publicarse → fuente directa, art. 96.1 CE). — Jurisprudencia (TS y TC). — Doctrina científica.	Indirecta típica: la jurisprudencia del TS (art. 1.6 CC).
Orden de aplicación (con la CE de 1978)	Primarias: se aplican siempre que concurra su supuesto de hecho; son las que se exteriorizan por escrito: a) Constitución · b) Reglamentos de la UE · c) Tratados internacionales celebrados con autorización de las Cortes cuando proceda y publicados · d) Leyes, formales y materiales (normas con rango de ley) · e) Reglamentos. Subsidiarias: solo en defecto de las primarias: f) Costumbre · g) Principios generales del	Esta es la clasificación que mejor encaja con el art. 1 CC.

Corrección al tema: «Tratados ratificados por las Cortes Generales»

Las Cortes **no ratifican** los tratados: los **autorizan** (arts. 93 y 94.1 CE) o son informadas de ellos (art. 94.2 CE). Quien manifiesta el consentimiento del Estado es el Rey (art. 63.2 CE), a propuesta del Gobierno. Formulación correcta: «tratados válidamente celebrados y publicados oficialmente en España» (art. 96.1 CE).

2.4 Caracteres del ordenamiento y de la norma

Ordenamiento jurídico

Unidad (presidido por la CE) · **coherencia** (sin antinomias) · **plenitud** (sin vacíos absolutos: art. 1.7 CC obliga al juez a resolver siempre).

El material visual lo atribuye a Kelsen; la plenitud y coherencia se asocian también a Bobbio. No es un dato de test.

La norma

Intrínsecos: racionalidad, obligatoriedad, generalidad.

Extrínsecos: órgano competente, procedimiento, publicación oficial.

3. El Título Preliminar del Código Civil (aplicación supletoria)

El Código Civil contiene el sistema general de fuentes y las reglas de aplicación de las normas. Se aplica a todo el ordenamiento, incluido el administrativo, como Derecho común (art. 4.3 CC: sus disposiciones son supletorias en las materias regidas por otras leyes).

3.1 Artículo 1 CC, apartado por apartado

Ap.	Texto (literal o casi literal)	Clave para el examen
1.1	Las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho .	Solo tres. La jurisprudencia NO está aquí.
1.2	Carecerán de validez las disposiciones que contradigan otra de rango superior .	Formulación civil del principio de jerarquía (junto con art. 9.3 CE).
1.3	La costumbre sólo regirá en defecto de ley aplicable , siempre que no sea contraria a la moral o al orden público y que resulte probada . Los usos jurídicos que no sean meramente interpretativos de una declaración de voluntad tendrán la consideración de costumbre.	Tres requisitos: subsidiaria + lícita + probada. Usos jurídicos = costumbre; usos interpretativos ≠ costumbre.
1.4	Los principios generales del derecho se aplicarán en defecto de ley o costumbre , sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.	Doble papel: fuente subsidiaria + informan todo el ordenamiento.
1.5	Las normas de los tratados internacionales no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el BOE .	Conecta con art. 96.1 CE. Tratado firmado y no publicado → fuente indirecta.
1.6	La jurisprudencia complementará el ordenamiento con la doctrina que, de modo reiterado , establezca el Tribunal Supremo al interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales.	«Complementará», no «es fuente». Reiterada = al menos 2 sentencias.
1.7	Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.	Prohibición del <i>non liquet</i> → plenitud del ordenamiento.

3.2 Vigencia y eficacia de las normas (art. 2 CC)

Precepto	Regla
Art. 2.1 CC	Las leyes entran en vigor a los 20 días de su completa publicación en el BOE, si en ellas no se dispone otra cosa (<i>vacatio legis</i>). Son días naturales (art. 5.2 CC: en el cómputo civil no se excluyen los inhábiles).
Art. 2.2 CC	Las leyes solo se derogan por otras posteriores. La derogación puede ser expresa (el alcance que expresamente se disponga) o tácita (todo lo que en la ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior). Por la simple derogación de una ley no recobran vigencia las que esta hubiera derogado.
Art. 2.3 CC	Las leyes no tendrán efecto retroactivo si no dispusieren lo contrario . Es decir, la retroactividad es posible si se establece expresamente, con el límite constitucional del art. 9.3 CE.

Corrección al tema: «la Constitución prohíbe el efecto retroactivo a las normas con efectos perjudiciales»

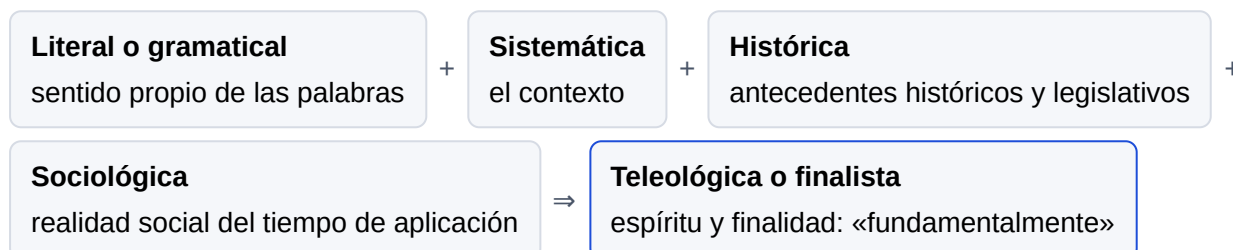
Es demasiado amplio. El art. 9.3 CE solo prohíbe la retroactividad de las **disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales** (y el art. 25.1 CE la de las normas penales y sancionadoras desfavorables). Una norma puede ser perjudicial en otros sentidos (p. ej. tributaria) sin caer en esa prohibición; el TC la enjuicia entonces desde la seguridad jurídica. En el examen, cita siempre la fórmula literal del 9.3.

3.3 Interpretación (art. 3.1 CC)

La interpretación es el proceso de averiguación del sentido de las palabras de una disposición para aplicarla a los casos reales que se plantean a quienes aplican el Derecho: órganos judiciales, Administraciones Públicas o particulares.

Art. 3.1 CC

«Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas.»



Art. 3.2 CC: la **equidad** se ponderará en la aplicación de las normas, pero las resoluciones de los Tribunales solo podrán descansar exclusivamente en ella cuando la ley expresamente lo permita.

3.4 Analogía (art. 4 CC)

Art. 4.1 · Cuándo procede

Cuando las normas no contemplen un supuesto específico, pero regulen otro **semejante** entre los que se aprecie **identidad de razón**. Es resolver un vacío legal aplicando una norma prevista para un supuesto distinto pero similar.

Art. 4.2 · Límite

«Las leyes penales, las excepcionales y las de ámbito temporal no se aplicarán a supuestos ni en momentos distintos de los comprendidos expresamente en ellas.»

En Derecho Administrativo sancionador: art. 27.4 Ley 40/2015 prohíbe la analogía en infracciones y sanciones.

3.5 Ignorancia, normas imperativas y fraude de ley (art. 6 CC)

Precepto	Regla
Art. 6.1	«La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.» El error de derecho solo produce los efectos que las leyes determinen.
Art. 6.3	Los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho , salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.
Art. 6.4	Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento, o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiere tratado de eludir.

Fraude de ley en una frase

La ley se cumple **formalmente**, pero con la intención de violarla o engañarla. Estructura: *norma de cobertura* (la que se invoca) + *norma defraudada* (la que se elude). Consecuencia: se aplica la norma eludida. Ejemplo del tema: matrimonio celebrado con la única intención de lograr una nacionalidad o de adquirir el patrimonio de la otra parte.

4. La pirámide normativa

4 reformas: 1992 · 2011 · 2024 · 2026

TRATADOS INTERNACIONALES + DERECHO UE
infraconstitucionales pero supralegales (art. 96 CE ·
primacía DUE)

NORMAS CON RANGO DE LEY
LO · ley ordinaria · decreto-ley · decreto legislativo · leyes de las
CCAA

REGLAMENTOS
Real Decreto > Orden Ministerial (art. 24.2 Ley 50/1997)

COSTUMBRE Y PRINCIPIOS GENERALES
(supletorios) · JURISPRUDENCIA (complementaria)

Trampa clásica

Las **leyes autonómicas** NO están por debajo de los reglamentos estatales: tienen rango de ley y se relacionan con la ley estatal por el principio de **competencia**, no de jerarquía. Y las **leyes orgánicas** NO son **jerárquicamente superiores** a las ordinarias: es una relación de competencia material (art. 81 CE reserva ciertas materias a la LO).

Decreto-ley ≠ decreto legislativo

Ambos tienen **rango de ley** y forma de Real Decreto. **Decreto legislativo** (arts. 82-85 CE): delegación de las Cortes al Gobierno (textos articulados por ley de bases; textos refundidos por ley ordinaria). **Decreto-ley** (art. 86 CE): extraordinaria y urgente necesidad, disposición provisional, convalidación por el Congreso en **30 días**, con límites materiales (no puede afectar a instituciones básicas del Estado, derechos y libertades del Título I, régimen de las CCAA ni Derecho electoral general).

5. Jerarquía vs. competencia y demás principios ordenadores

Principio de JERARQUÍA

Art. 9.3 CE Art. 1.2 CC

- Ordena las normas en relación de prevalencia según el órgano emisor y su forma: lo dispuesto por la norma superior no puede ser contrariado por la inferior.
- Norma inferior contraria a la superior = **nula**.
- Opera entre normas de una misma autoridad organizada jerárquicamente.
- Ej.: reglamento contra ley → prevalece la ley.

Principio de COMPETENCIA

- Opera entre autoridades distintas con ámbitos propios (Estado / CCAA / EELL) o materias reservadas (LO vs ley ordinaria).
- Cuando opera, la jerarquía **no entra en juego**.
- Ej.: ley estatal que invade una competencia autonómica exclusiva → **inconstitucional** aunque sea ley.
- Reglas de cierre: art. 149.3 CE (prevalencia del Derecho estatal en lo no atribuido en exclusiva a las CCAA; Derecho estatal supletorio).

Principio	Regla	Anclaje
Sucesión normativa	<i>Lex posterior derogat anterior</i> : entre normas de mismo rango y competencia. Derogación expresa o tácita.	Art. 2.2 CC
Especialidad	<i>Lex specialis derogat generali</i> : la norma especial prevalece sobre la general del mismo rango.	Doctrinal
Publicidad	Publicación oficial como requisito de eficacia (no de validez): todas las normas deben publicarse antes de entrar en vigor para que la sociedad las conozca.	Art. 9.3 CE Art. 131 Ley 39/2015
Vacatio legis	Entrada en vigor a los 20 días de la completa publicación en el BOE, salvo disposición en contrario.	Art. 2.1 CC

Excepciones a la vacatio de 20 días

- La CE entró en vigor el **mismo día de su publicación** (29/12/1978) — igual que sus reformas de 2024 y 2026.
- Los decretos-leyes suelen entrar en vigor de forma inmediata (lo dicen ellos mismos).
- **Art. 23 Ley 50/1997** : las disposiciones que impongan nuevas obligaciones a quienes desempeñen una actividad económica o profesional preverán su entrada en vigor el **2 de enero o el 1 de julio** siguientes a su aprobación (con excepciones).

¿Dónde se publica cada norma?

Norma	Diario oficial	Fundamento
Leyes y reglamentos estatales	BOE	Art. 9.3 CE · art. 2.1 CC
Normas de las CCAA	Diario oficial autonómico (BOCM, BOJA...). Las leyes autonómicas se publican además en el BOE.	Estatutos de Autonomía
Ordenanzas locales	Boletín Oficial de la Provincia	Ley 7/1985 (LRBRL, art. 70.2)
Actos y normas de la UE	DOUE	Art. 297 TFUE

6. La Constitución de 1978 como norma suprema

La Constitución es la **norma fundamental** del ordenamiento: regula la organización del Estado y las reglas esenciales de la organización de la sociedad que le sirve de base, particularmente los derechos fundamentales. Tiene una doble función: por una parte, **configura y ordena los poderes** del Estado; por otra, establece los **límites** de esos poderes, el ámbito de libertades y derechos fundamentales, y los objetivos positivos y prestaciones que el poder debe cumplir en beneficio de la comunidad.

¿Por qué es «la primera de las normas»?

1. Porque define el sistema de fuentes formales: es la **fuerza de las fuentes**.
2. Porque, como expresión de una intención fundacional, tiene **pretensión de permanencia** (de ahí su reforma agravada).

Art. 5.1 LOPJ

La Constitución es la norma suprema del ordenamiento y **vincula a todos los Jueces y Tribunales**, que interpretarán y aplicarán leyes y reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación que resulte de las resoluciones del **TC en todo tipo de procesos**.

Fechas clave

Aprobada por las Cortes: **31/10/1978**
Referéndum: **6/12/1978**
Sanción: **27/12/1978**
BOE y entrada en vigor: **29/12/1978**

Estructura

Preámbulo (valor interpretativo) · Título Preliminar + 10 Títulos · **169 artículos** · 4 DA · 9 DT · 1 derogatoria · 1 final

Triple naturaleza

1. Norma suprema
2. Norma de normas (regula la producción normativa)
3. Norma directamente aplicable

Garantías de supremacía

Superlegalidad **formal** (reforma agravada, Título X) · superlegalidad **material** (control del TC) · eficacia directa

Las CUATRO reformas constitucionales

1992

Art. 13.2 CE

Tratado de Maastricht: sufragio **pasivo** de ciudadanos UE en elecciones municipales. BOE 28/08/1992.

2011

Art. 135 CE

Principio de **estabilidad presupuestaria**. BOE 27/09/2011.

2024

Art. 49 CE

Personas con discapacidad (sustituye «disminuidos»). Sancionada 15/02/2024, BOE 17/02/2024 (BOE-A-2024-3099). Vía art. 167, sin referéndum. Primera sancionada por Felipe VI.

2026

Art. 69.3 CE

Senador propio para **Formentera**. Congreso 26/03/2026 · Senado 22/04/2026 · sanción 19/05/2026 · BOE 20/05/2026 (BOE-A-2026-10881), en vigor el mismo día. Vía art. 167, sin referéndum.

Detalles examinables de la reforma de 2026 (no está en el temario)

- **Iniciativa autonómica:** proposición de ley del Parlamento de las Illes Balears ante el Congreso (art. 87.2 CE; art. 166 CE remite al 87.1 y 87.2). Ejemplo real de iniciativa autonómica culminada en reforma constitucional.
- Nueva redacción del 69.3: **tres** senadores a cada isla mayor (Gran Canaria, Mallorca, Tenerife) y **uno** a cada una de: Ibiza, Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma (antes Ibiza y Formentera compartían uno).
- Disposición transitoria: la eficacia de las nuevas circunscripciones se pospone a las **primeras elecciones al Senado** posteriores a la entrada en vigor.
- Pregunta trampa: «la CE ha sido reformada 3 veces» → **FALSO** desde el 20/05/2026: son 4.

En tramitación (no vigente — no confundir en el examen)

Reforma del **art. 43 CE** para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (nuevo apartado 4).
Recorrido: anteproyecto en Consejo de Ministros 14/10/2025 → dictamen del Consejo de Estado 26/02/2026 → proyecto aprobado en segunda vuelta 07/04/2026 → el Congreso rechazó las enmiendas a la totalidad el 30/04/2026 (177 votos contra 171). Va por el art. 167 (3/5 de cada Cámara; subsidiariamente 2/3 del Congreso + mayoría absoluta del Senado). A 05/10/2026 no consta aprobada: **siguen siendo 4 reformas**. Vuelve a comprobarlo antes del examen.

Procedimientos de reforma (para no mezclar)

Art. 167 (ordinario): 3/5 de cada Cámara; si no, comisión mixta; si sigue sin acuerdo, 2/3 del Congreso con mayoría absoluta del Senado. Referéndum solo si lo pide 1/10 de cualquier Cámara en 15 días. **Art. 168** (agravado: revisión total, Título Preliminar, Cap. II Secc. 1.ª del Título I, Título II): 2/3 de cada Cámara + disolución + ratificación por las nuevas Cámaras por 2/3 + referéndum obligatorio. Las cuatro reformas han ido por el 167.

7. Los principios constitucionales del ordenamiento (art. 9.3 CE)

Art. 9.3 CE — literal

«La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.»

Orden para recitarlo: Legalidad → Jerarquía → Publicidad → Irretroactividad → Seguridad jurídica → Responsabilidad → Interdicción de la arbitrariedad.

Principio	Contenido
1. Legalidad	Sintetizado en el art. 9.1 CE : ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento. Todo el ordenamiento es de obligado cumplimiento para todas las personas y poderes públicos; su incumplimiento genera responsabilidad legal. Para la Administración se refuerza en el art. 103.1 CE (sometimiento pleno a la ley y al Derecho).
2. Jerarquía normativa	Ordena los tipos de normas en relación de prevalencia en función del órgano emisor, de modo que lo dispuesto por una norma superior no puede ser contrariado por una inferior.
3. Publicidad de las normas	Exige que todas las normas se publiquen antes de su entrada en vigor para que toda la sociedad las conozca. Es requisito de eficacia.
4. Irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales	Prohíbe que una disposición de este tipo produzca efectos sobre situaciones anteriores a ella. Las normas que no tengan estos efectos perjudiciales sí pueden ser retroactivas si así lo indica expresamente su texto (art. 2.3 CC). En sanciones administrativas, lo favorable sí se aplica retroactivamente (art. 26.2 Ley 40/2015).
5. Seguridad jurídica	Derecho de todo ciudadano a conocer con un mínimo de precisión las normas aplicables en cada momento y a tener certeza y confianza en su contenido. En el fondo, es la garantía de que su persona, bienes y derechos no serán violentados salvo en los casos y conforme a los procedimientos que las normas prevean. Instrumentos al servicio de la seguridad jurídica: la publicidad, la irretroactividad, la prescripción, la caducidad y la tipificación expresa de infracciones y delitos.
6. Responsabilidad	El tema la define como la imposición de una consecuencia a quien — particular o poder público— incumpla las normas. Precisión: en el art. 9.3 se refiere sobre todo a la responsabilidad de los poderes públicos , que se concreta en la responsabilidad patrimonial de la Administración (art. 106.2 CE) y por funcionamiento de la Justicia (art. 121 CE), además de la responsabilidad de autoridades y funcionarios.
7. Interdicción de la arbitrariedad	Prohíbe a los poderes públicos actuar por interés o capricho contra la justicia, la razón o las leyes. Se conecta con la exigencia de motivación (art. 35 Ley 39/2015) y el control de la discrecionalidad.

Lo que NO aparece en el 9.3 (respuestas falsas típicas)

Eficacia, objetividad, coordinación (son del **103.1**) · igualdad (art. 14) · confianza legítima (art. 3.1.e Ley 40/2015) · proporcionalidad · «irretroactividad de todas las normas desfavorables».

8. El bloque de constitucionalidad

El TC es el **supremo intérprete de la Constitución**; por ello tiene atribuciones como el control de constitucionalidad de las disposiciones con fuerza de ley o la resolución de los conflictos de competencia entre el Estado y las CCAA. Para ello usa la Constitución, pero también puede acudir a otras normas: el bloque de constitucionalidad.

Art. 28.1 LOTC (paráfrasis fiel)

Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una ley, disposición o acto con fuerza de ley del Estado o de las CCAA, el Tribunal considerará, **además de los preceptos constitucionales**, las leyes que, dentro del marco constitucional, se hubieran dictado para **delimitar las competencias** del Estado y de las diferentes CCAA o para **regular o armonizar el ejercicio** de las competencias de estas.

Integrantes (todas las normas que realizan el reparto competencial Estado–CCAA):

1. La Constitución y los **Estatutos de Autonomía**.
2. Normas legislativas de delimitación de competencias previstas en la CE: **art. 149.1.29.^a** (policías autonómicas), **art. 152.1** (demarcaciones judiciales), **art. 157.3** (competencias financieras → LOFCA).
3. Normas legislativas del **art. 150 CE**: leyes marco (150.1), leyes orgánicas de transferencia o delegación (150.2) y leyes de armonización (150.3).
4. **Leyes básicas** dictadas al amparo del art. 149.1 CE.
5. Otras normas que delimiten competencias entre el Estado y las CCAA.

Precisión sobre lo que añade el material visual

El material visual incluía también los **Reglamentos parlamentarios** (art. 72 CE) y, como criterio interpretativo, los **tratados sobre derechos fundamentales** (art. 10.2 CE). Matiz: ninguno de los dos aparece en el art. 28.1 LOTC. Los reglamentos parlamentarios funcionan como parámetro por doctrina del TC cuando su infracción altera sustancialmente la formación de la voluntad de las Cámaras; los tratados del 10.2 sirven para **interpretar** los derechos, pero no son canon autónomo de constitucionalidad. Si te preguntan «según el art. 28.1 LOTC», quédate con la lista de arriba.

9. Tratados internacionales

Art. 96.1 CE : los tratados válidamente celebrados, una vez **publicados oficialmente en España**, forman parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones solo pueden derogarse, modificarse o suspenderse en la forma prevista en los propios tratados o conforme a las normas generales del Derecho internacional. Posición: **infraconstitucional pero supralegal**. La **Ley 25/2014** de Tratados (art. 31) confirma su prevalencia sobre cualquier norma interna salvo la CE.

Tipo de tratado	Intervención de las Cortes	Base
Atribución a una organización internacional del ejercicio de competencias derivadas de la CE (ej. adhesión a la UE)	Ley Orgánica	Art. 93 CE
Políticos; militares; que afecten a la integridad territorial o a derechos y deberes del Título I; que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda; que supongan modificación o derogación de una ley o exijan medidas legislativas	Autorización previa de las Cortes	Art. 94.1 CE
Resto	Mera información inmediata al Congreso y al Senado	Art. 94.2 CE
Tratado con estipulaciones contrarias a la CE	Exige revisión constitucional previa ; el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al TC que declare si existe contradicción (así se hizo con Maastricht → reforma de 1992)	Art. 95 CE

[Art. 10.2 CE](#) : los derechos fundamentales se interpretan conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados ratificados por España (CEDH y jurisprudencia del TEDH como fuente interpretativa de primer orden).

10. El Derecho de la Unión Europea

España ingresó en las Comunidades Europeas el **1 de enero de 1986** (autorización por LO al amparo del art. 93 CE). Tras el **Tratado de Lisboa** (en vigor el 1/12/2009), el Derecho originario lo forman el **TUE**, el **TFUE** y la **Carta de Derechos Fundamentales** (vinculante desde Lisboa).

Derecho ORIGINARIO

TUE + TFUE + Carta DDFE. Valor «constitucional» en el ámbito de la UE.

Derecho DERIVADO · Art. 288 TFUE

Reglamento: alcance general, obligatorio en todos sus elementos, **directamente aplicable** (sin transposición).

Directiva: obliga en cuanto al resultado; requiere transposición; si no se transpone en plazo, efecto directo **vertical ascendente** (particular frente al Estado).

Decisión: obligatoria en todos sus elementos; si designa destinatarios, solo para ellos.

Recomendaciones y dictámenes: no vinculantes.

Principio	Contenido	Sentencia (memorizar)
PRIMACÍA	El DUE prevalece sobre el Derecho nacional (según el TC, no sobre la propia CE). El juez nacional inaplica la norma interna contraria (no la anula).	Costa c. ENEL (15/07/1964)
EFFECTO DIRECTO	Los particulares pueden invocar normas UE claras, precisas e incondicionales ante los órganos nacionales.	Van Gend en Loos (05/02/1963)
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO	Indemnización por incumplimiento estatal del DUE: norma que confiera derechos + violación suficientemente caracterizada + nexo causal.	Francovich (19/11/1991)

Primacía ≠ supremacía

La primacía del DUE es una regla de **aplicación preferente**; la supremacía de la CE es una regla de **validez**. Así lo dijo el TC en la **Declaración 1/2004** (Tratado constitucional europeo).

11. El reglamento (visión de conjunto — se amplía en el T3)

Concepto: norma escrita de rango inferior a la ley, dictada por la Administración en ejercicio de la potestad reglamentaria ([Art. 97 CE](#)). Es la fuente cuantitativamente más abundante del Derecho Administrativo.

Titulares: el Gobierno de la Nación, los órganos de gobierno de las CCAA y las Entidades Locales ([Art. 128.1 Ley 39/2015](#)).

Criterio	REGLAMENTO	ACTO ADMINISTRATIVO
Naturaleza	Norma: innova el ordenamiento	Aplicación del ordenamiento
Destinatarios	Generales e indeterminados	Concretos (aunque sean muchos)
Efectos	Permanentes (hasta su derogación); no se agota con su aplicación	Se agotan con su cumplimiento
Invalidez	Siempre nulidad de pleno derecho (Art. 47.2 Ley 39/2015)	Nulidad (art. 47.1) o anulabilidad (art. 48) según el vicio
Impugnación	No cabe recurso administrativo (Art. 112.3 Ley 39/2015); recurso contencioso directo o indirecto	Recursos administrativos + contencioso

Límites de la potestad reglamentaria

- **Legalidad y jerarquía** (art. 9.3 CE; art. 128.2 y 128.3 Ley 39/2015): no puede contradecir la CE ni las leyes → nulidad de pleno derecho.
- **Reserva de ley**: no puede entrar en materias reservadas a la ley; tampoco tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, ni tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público (art. 128.2 Ley 39/2015). Sí puede desarrollar o precisar lo previsto en la ley (art. 27.3 Ley 40/2015).
- **Irretroactividad** de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos (art. 9.3 CE).
- **Jerarquía reglamentaria** ([Art. 24.2 Ley 50/1997](#)): 1.º disposiciones aprobadas por real decreto del Presidente del Gobierno o acordado en Consejo de Ministros; 2.º disposiciones aprobadas por orden ministerial.
- **Inderogabilidad singular** ([Art. 37.1 Ley 39/2015](#)): las resoluciones administrativas de carácter particular no pueden vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, aunque aquellas **procedan de un órgano de igual o superior jerarquía** al que dictó la disposición general. Son nulas (art. 37.2).
- **Procedimiento de elaboración**: arts. 127-133 Ley 39/2015 (principios de buena regulación del art. 129: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia) y art. 26 Ley 50/1997 (consulta pública previa, MAIN, audiencia e información pública, dictamen del Consejo de Estado en los reglamentos ejecutivos de leyes).

Precisiones de vigencia

- **STC 55/2018:** declaró varios apartados de los arts. 129, 130, 132 y 133 Ley 39/2015 contrarios al orden constitucional de competencias respecto de CCAA y EELL, pero **siguen plenamente aplicables a la AGE**, que es lo que pregunta el GACE.
- La **Ley 50/1997** ha sido modificada, entre otras, por la **LO 1/2025** (art. 26; efectos desde el 3/04/2025): la referencia «modificada por Ley 40/2015» se queda corta.

12. Costumbre, principios generales y jurisprudencia

Costumbre · Art. 1.3 CC

Uso social reiterado + *opinio iuris* (convicción de obligatoriedad).

Requisitos: en defecto de ley, no contraria a la moral ni al orden público, probada.

Marginal en Derecho Administrativo (por la vinculación positiva a la ley).

Secundum legem admitida

Praeter legem tolerable

Contra legem PROHIBIDA

Principios generales ·

Art. 1.4 CC

En defecto de ley y costumbre, sin perjuicio de su carácter informador.

4 funciones: normativa (supletoria), interpretativa, integradora e informadora.

En Derecho Administrativo pesan mucho más que la costumbre: muchos están positivizados (CE, Ley 40/2015).

Jurisprudencia ·

Art. 1.6 CC

Complementa el ordenamiento: doctrina reiterada del TS (al menos 2 sentencias). **No es fuente formal.**

TC: su doctrina vincula a todos los jueces desde una sola sentencia (art. 5.1 LOPJ); sus sentencias de inconstitucionalidad tienen efectos *erga omnes* (art. 164 CE).

Principio general clave	Anclaje
Legalidad	Arts. 9.3 y 103.1 CE
Confianza legítima y buena fe	Art. 3.1.e) Ley 40/2015
Proporcionalidad	Art. 4.1 Ley 40/2015
Igualdad	Art. 14 CE
Interdicción de la arbitrariedad	Art. 9.3 CE
<i>Non bis in idem</i>	Art. 25.1 CE + doctrina TC (positivizado en art. 31 Ley 40/2015)
Buena administración	Art. 41 CDFUE

13. Lo que preguntan y trampas

Lo que preguntan

- Lista literal del art. 9.3 CE (qué principio NO aparece).
- Jerarquía: CE → ley → reglamento; posición de tratados y DUE.
- Potestad reglamentaria: art. 97 CE + arts. 127-133 Ley 39/2015.
- Inderogabilidad singular: art. 37.1 Ley 39/2015.
- Vacatio legis: 20 días, art. 2.1 CC. Fechas de la CE y sus 4 reformas.
- Costumbre y PGD: literales del art. 1 CC.
- Art. 3.1 CC (criterios de interpretación) y 4.1-4.2 (analogía y sus límites).
- Integrantes del bloque de constitucionalidad (art. 28.1 LOTC).

Trampas típicas

- LO superior a ley ordinaria → NO: competencia, no jerarquía.
- Decreto legislativo (delegación de Cortes) ≠ decreto-ley (urgencia). Ambos con rango de ley y forma de Real Decreto.
- La jurisprudencia como «fuente directa» → NO: complementa (art. 1.6 CC).
- El reglamento ilegal es nulo de pleno derecho (no anulable).
- Primacía del DUE ≠ supremacía sobre la CE (Declaración 1/2004).
- Publicación = requisito de eficacia, no de validez.
- Las Cortes «ratifican» tratados → NO: autorizan.
- Inderogabilidad singular: «órgano de igual o superior **jerarquía**», no «igual o superior rango».
- Analogía: prohibida en leyes penales, excepcionales y temporales (4.2 CC).

Lo que tienes que poder recitar sin mirar

- 1 Definición de Garrido Falla y los tres excluidos.
- 2 Art. 1 CC completo (siete apartados) con sus palabras clave: «en defecto», «probada», «informador», «publicación íntegra», «complementará», «reiterado», «deber inexcusable».
- 3 Los siete principios del 9.3, en orden.
- 4 Los cinco criterios del 3.1 CC y cuál es el «fundamental».
- 5 Las cuatro reformas: año + artículo + contenido.
- 6 Los tres escalones de los tratados (93 / 94.1 / 94.2) y el 96.1.
- 7 Tipos del art. 288 TFUE y las tres sentencias con fecha.
- 8 Las tres reglas de oro del reglamento: nulidad de pleno derecho (47.2), sin recurso administrativo (112.3), inderogabilidad singular (37.1).

14. Aplicación al supuesto práctico (ejercicio 2)

En el supuesto, este tema casi nunca es «la pregunta»: es la **herramienta** con la que resuelves otras. Sale cuando hay que decidir qué norma aplica, si una norma es válida o qué hacer frente a una disposición ilegal. Recuerda que el ejercicio es **sin consulta de textos legales**: el artículo tiene que salirte de memoria.

14.1 Matriz «si en el enunciado aparece... → aplicas...»

Hecho del enunciado	Norma y razonamiento	Consecuencia y vía
Una Orden Ministerial contradice un Real Decreto	Jerarquía reglamentaria (art. 24.2 Ley 50/1997; art. 128.3 Ley 39/2015)	OM nula de pleno derecho (47.2 L39). Recurso contencioso directo (2 meses desde publicación, art. 46.1 LJCA) o indirecto contra el acto de aplicación (art. 26 LJCA); revisión de oficio (art. 106.2 L39, dictamen favorable del Consejo de Estado)
Un reglamento tipifica infracciones o crea sanciones sin cobertura legal	Reserva de ley: arts. 25.1 CE, 128.2 L39, 25.1 y 27.1 L40 (tipicidad)	Nulidad de pleno derecho (47.2 L39); la sanción impuesta en aplicación cae con él
Una resolución singular «exceptúa» a un interesado de lo dispuesto en un reglamento	Inderogabilidad singular (art. 37.1 L39), aunque la dicte el mismo órgano o uno superior	Resolución nula (art. 37.2 L39)
Un interesado recurre en alzada o reposición contra un reglamento	Art. 112.3 L39: no cabe recurso administrativo contra disposiciones generales	Inadmisión; sí puede recurrir el acto de aplicación alegando la nulidad de la disposición (el recurso se interpone ante el órgano que la dictó, 112.3 in fine)
Una norma sancionadora nueva más favorable entra en vigor durante el procedimiento	Art. 9.3 CE + art. 26.2 Ley 40/2015 (retroactividad favorable)	Se aplica la favorable al presunto infractor (también en sanciones pendientes de cumplimiento)
Una norma sancionadora más gravosa se aplica a hechos anteriores	Art. 9.3 y 25.1 CE; art. 26.1 L40	Prohibido; acto viciado de nulidad o, en su caso, anulabilidad según el vicio — argumenta la vulneración de derechos fundamentales (47.1.a L39)
Un tratado firmado pero no publicado en el BOE	Arts. 96.1 CE y 1.5 CC	No es aplicable directamente; solo valor interpretativo
Una directiva no transpuesta en plazo invocada frente a la Administración	Efecto directo vertical (Van Gend en Loos) si es clara, precisa e incondicional; primacía (Costa c. ENEL)	Se inaplica la norma interna contraria; posible responsabilidad del Estado (Francovich)

La Administración se aparta de su criterio en casos idénticos anteriores	Interdicción de la arbitrariedad (9.3 CE), igualdad (14 CE), confianza legítima (3.1.e L40)	Exige motivación reforzada (art. 35.1.c L39); sin ella, acto impugnabile
Se invoca una costumbre o práctica contraria a la ley	Art. 1.3 CC: costumbre solo en defecto de ley; contra legem prohibida	No vincula a la Administración
Ley estatal frente a ley autonómica	Principio de competencia, no jerarquía; art. 149.3 CE	Si una invade competencia ajena → inconstitucional (TC: recurso/cuestión de inconstitucionalidad, conflicto de competencia)
Un reglamento ejecutivo aprobado sin dictamen del Consejo de Estado	Art. 26 Ley 50/1997; art. 22.3 LO 3/1980	Vicio esencial de procedimiento → nulidad de pleno derecho del reglamento

14.2 Mini-supuesto resuelto (modelo de redacción)

Enunciado

El Ministerio X aprueba por Orden Ministerial, publicada en el BOE el 2 de marzo, un régimen de sanciones de hasta 6.000 € para las empresas que no comuniquen ciertos datos a un registro estatal, aplicable «a los incumplimientos producidos desde el 1 de enero». Una semana después, la Dirección General competente dicta una resolución que exime a la empresa Alfa, S.A. de comunicar esos datos durante 2026. La empresa Beta, S.L., sancionada por hechos de febrero, interpone recurso de alzada contra la Orden.

Preguntas: 1) Valoración de la Orden. 2) Valoración de la resolución a favor de Alfa. 3) Viabilidad del recurso de Beta y alternativas.

Pregunta 1. Para la resolución de la presente cuestión debemos partir del principio de legalidad y de la reserva de ley en materia sancionadora (arts. 9.3 y 25.1 CE). El art. 128.2 de la Ley 39/2015 impide a los reglamentos tipificar infracciones o establecer sanciones, y los arts. 25.1 y 27.1 de la Ley 40/2015 exigen que infracciones y sanciones estén previstas en una norma con rango de ley. Además, la Orden pretende aplicarse a hechos anteriores a su publicación, lo que choca con la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables (art. 9.3 CE; art. 26.1 Ley 40/2015). A tenor de lo expuesto, podríamos entender que la Orden incurre en nulidad de pleno derecho conforme al art. 47.2 de la Ley 39/2015, por regular materia reservada a la ley y por establecer la retroactividad de una disposición sancionadora no favorable.

Pregunta 2. La resolución singular a favor de Alfa vulnera el principio de inderogabilidad singular de los reglamentos (art. 37.1 Ley 39/2015): una resolución particular no puede desconocer una disposición

general, aunque proceda de un órgano de igual o superior jerarquía al que la dictó. Su consecuencia es la nulidad (art. 37.2). Añadiríamos que la exención, sin motivación ni cobertura normativa, puede vulnerar la igualdad (art. 14 CE) y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE).

Pregunta 3. El recurso de alzada contra la Orden no es viable: el art. 112.3 de la Ley 39/2015 excluye el recurso en vía administrativa frente a disposiciones de carácter general. Beta dispone de dos alternativas: recurrir en vía administrativa la sanción que se le impuso, fundándose en la nulidad de la Orden (recurso que se interpone ante el órgano que dictó la disposición), o acudir a la vía contencioso-administrativa mediante recurso directo contra la Orden en el plazo de dos meses desde su publicación (art. 46.1 LJCA) o recurso indirecto contra el acto sancionador (art. 26 LJCA). Cabe también instar la revisión de oficio de la disposición (art. 106.2 Ley 39/2015). Salvo mejor criterio fundado en Derecho.

Por qué esta redacción puntúa

Cada respuesta sigue el mismo esquema (norma → aplicación al hecho → consecuencia → vía), lo que suma en **sistemática**, que se valora sobre el conjunto del supuesto. Las conclusiones van en tono no categórico («podríamos entender»), y el cierre es la coletilla fija.

15. Anexo: comparación de los dos documentos de origen

Aspecto	Tema 1 del temario (doc. 1)	Material visual (doc. 2)	En este documento
Definición de Garrido Falla, exclusiones, procedencia y materia	Sí	No	Apdo. 2
Primarias / subsidiarias (a–h)	Sí	No	Apdo. 2.3
Directas / indirectas	Escritas y no escritas; indirectas: tratados no publicados + jurisprudencia	Añade doctrina científica como indirecta	Fusionado (2.3)
Art. 1 CC	Completo (1.1-1.7)	Parcial (falta 1.5 y 1.7)	Completo (3.1)
Arts. 2, 3, 4 y 6 CC	Sí (retroactividad, interpretación, analogía, ignorancia, 6.3, fraude de ley)	Solo 2.1 y 2.2	Apdo. 3, ampliado con 2.2, 3.2 y 4.3
Concepto de Constitución, «fuente de las fuentes», art. 5 LOPJ	Sí	Triple naturaleza, fechas, estructura, garantías	Fusionado (6)
Principios del 9.3	Explicados uno a uno	Solo la lista	Explicados + correcciones (7)
Bloque de constitucionalidad	Lista detallada (149.1.29, 152.1, 157.3, 150, leyes básicas)	Añade reglamentos parlamentarios y art. 10.2	Fusionado con precisión (8)
Reformas de la CE	No	Las 4, con detalle de 2026	Apdo. 6 + estado actualizado de la reforma del art. 43
Tratados, DUE, reglamento, PGD, trampas	Solo mención en las clasificaciones	Sí	Apdos. 9-13 (+ art. 95 CE, 149.3 CE, procedimientos 167/168)
Supuesto práctico	No	No	Apdo. 14 (nuevo)

Correcciones aplicadas

Doc. 1: «tratados ratificados por las Cortes» → autorizados (2.3) · «la CE prohíbe la retroactividad de normas perjudiciales» → solo sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales (3.2) · «responsabilidad = penalidad a quien incumpla» → responsabilidad de los poderes públicos (7) · «art. 5 LOPJ» → art. 5.1 LOPJ (6).

Doc. 2: «reforma de 2024 aprobada 15/02/2024» → esa es la fecha de sanción (6) · bloque de constitucionalidad: reglamentos parlamentarios y tratados del 10.2 no figuran en el art. 28.1 LOTC (8) · reforma del art. 43: actualizado el estado a 05/10/2026 (6).

GACE 2027 · Bloque IV · Tema 1 · Documento fusionado (temario + material visual) · Vigencia revisada a 05/10/2026.

Normas: CE (consolidada con la reforma BOE-A-2026-10881) · Código Civil · Ley 39/2015 · Ley 40/2015 · Ley 50/1997 · Ley 25/2014 · LOTC · LOPJ · LJCA · TFUE.